

1500575-82.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO VENTURINI BROSCO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 28/10/2022

... de ANOTAÇÕES DE CONTABILIDADE DO TRÁFICO, somadas às circunstâncias em que se deu a apreensão, evidenciam que o réu certamente não era somente usuário, de modo que é de rigor a procedência da ação penal por tráfico, nos termos da denúncia. É importante ressaltar, neste ponto, que a atual e predominante jurisprudência dos nossos Tribunais é no sentido de que, para a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar-SP - cep 07786-520

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500575-82.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500575-82.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2056791/2022 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 23298128 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO,

393/22/401 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 2056791 - 01º D.P. CAJAMAR, 393/22/401 - 01º

D.P. CAJAMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO DOS SANTOS FAGUNDES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

DANILO DOS SANTOS FAGUNDES foi denunciado pelo Ministério Público por infração ao art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 27 de fevereiro de 2022, foi surpreendido trazendo consigo a droga descrita na denúncia.

Regularmente notificado, o réu apresentou defesa prévia.

A denúncia foi recebida.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas.

O réu foi interrogado.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Afasto a preliminar de nulidade, eis que a prisão em flagrante cabe a qualquer do povo.

Em decisão recente, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO reconheceu a validade do

flagrante efetuado pela guarda municipal, ao julgar apelação contra sentença proferida nesta vara:

APELAÇÃO CRIMINAL - NULIDADE DO FLAGRANTE - INVESTID DEFLAGRADA POR GUARDA MUNICIPAL - AFRONTA À CARTA DA REPÚBLICA INEXISTENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 301 DO CPP - AÇÃO DEFLAGRADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSERIDA NO PODER CONSTITUCIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE BENS MATERIAIS E IMATERIAIS EM PROL DO CIDADÃO OUTORGADA À GUARDA MUNICIPAL, NO ART. 144, § 8º, DA CF, DEPARANDO-SE CASUALMENTE COM UM CRIME PERMANENTE NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO LEGITIMAMENTE DEFERIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRELIMINAR REJEITADA. No ponto, está dentre as atribuições da Guarda Municipal o poder de fiscalizar, sempre em prol do cidadão e, se no exercício desta atribuição, deparar-se com crime permanente, no caso, o tráfico de entorpecente, há flagrante delito e a captura é lícita, ocorrendo sob a forma admitida pelo art. 301 do Código de Processo Penal, sendo lícita a investida para garantia da ordem pública e cumprimento da legislação, numa atribuição estendível a qualquer do povo. Anota-se que a proteção inserta no § 8º do art. 144 da CF, abrange segurança da sociedade, tanto da população fixa, quanto da flutuante, protegendo, resguardando, garantindo, a dignidade da pessoa humana, os direitos coletivos e individuais, sempre dentro da legalidade, desta forma servindo como molas propulsoras para garantia e manutenção da paz social. Por proteção, entende-se toda espécie de assistência ou auxílio, prestado às coisas ou às pessoas, a fim de que se resguardem contra males que lhe possam advir (SILVA, De Plácido, Vocabulário Jurídico, 4ª ed., vol. III, Forense, p. 1249). APELAÇÃO CRIMINAL nº 1502012-32.2020.8.26.054) Comarca: CAJAMAR - (Processo nº 1502012-32.2020.8.26.0544) Juízo de Origem: 2ª Vara Judicial Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo A ação penal é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão dos entorpecentes e pelo laudo pericial.

A droga foi apreendida e examinada; não há que se discutir, portanto, a materialidade.

A quantidade expressiva de substância entorpecente apreendida e a forma de acondicionamento da droga, além da apreensão de ANOTAÇÕES DE CONTABILIDADE DO TRÁFICO, somadas às circunstâncias em que se deu a apreensão, evidenciam que o réu certamente não era somente usuário, de modo que é de rigor a procedência da ação penal por tráfico, nos termos da denúncia.

É importante ressaltar, neste ponto, que a atual e predominante jurisprudência dos nossos Tribunais é no sentido de que, para a configuração do delito de tráfico não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga.

Para configuração do crime, basta que o agente traga consigo a substância entorpecente, não se exigindo a tradição, para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página 512).

A propósito: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 20. da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (RT 584/347).

Basta que a possua, guarde ou a tenha em depósito, como ocorreu na hipótese dos autos, circunstância que evidencia o comércio clandestino:

"Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida..." (Tribunal de Justiça de São Paulo, RT 114/357).

Assim sendo, a palavra dos guardas deve ser considerada, não havendo motivos concretos para levantar suspeição.

Os depoimentos seguros e coesos dos guardas merecem toda a credibilidade, porque não estão impedidos de prestar depoimentos relacionados com as suas atividades funcionais e quando o fazem, prestam compromisso podendo ser processados por falso testemunho.

Não é crível que aduziram falsa incriminação a título de prejudicar, gratuitamente, o réu, até porque não foi apontado qualquer motivo concreto para levantar suspeição.

ADEMAIS, O RÉU ESTAVA EM PONTO DE TRÁFICO E FOI FLAGRADO EFETIVAMENTE VENDENDO A DROGA.

A prova produzida pela defesa não foi capaz de afastar a responsabilização do réu e macular a certeza da demonstração de sua conduta ilícita pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/07.

Sendo certa a condenação por tráfico, passo a dosimetria da pena.

Além das circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser observado o art. 42 da Lei 11343/06, dispondo que, na fixação da pena, o juiz considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

Na hipótese dos autos, de rigor o aumento da pena base, em razão do alto grau de nocividade da droga apreendida, ou seja, "crack" e da grande quantidade de droga. Neste sentido (grifei): "Significa que a natureza e a quantidade do entorpecente devem obrigatoriamente pesar na dosagem da pena base" (Apelação nº 0003796-42.2009.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 16 de março de 2011).

"Penas. Recurso ministerial. Pretensão de agravamento da base por conta da expressiva quantidade de droga apreendida. Possibilidade. Necessidade de resposta mais dura do Estado. Aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4 da Lei n 11.343/06. Manutenção. A condenação imposta nos presentes autos não pode ser considerada como fundamento idôneo para comprovar a dedicação do acusado a atividades criminosas, sob pena de se inviabilizar a concessão do benefício a qualquer hipótese de tráfico. Apelo provido em parte para agravar as penas" (Apelação nº 0011488-77.2007.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 12 de abril de 2011).

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, EM INÚMEROS JULGAMENTOS REFERENTES A SENTENÇAS

PROFERIDAS POR ESTE MAGISTRADO, ADOTOU O MESMO ENTENDIMENTO:

"Na primeira fase, atento aos critérios do art. 59, do Código Penal, bem como ao art. 42, da Lei de Drogas, o ilustre Magistrado fixou a pena-base em um sexto acima do mínimo, dada a natureza da droga, ou seja, 05 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias multa, no mínimo legal" (Apelação nº 0001903-42.2013.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo).

"A pena-base foi fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, diante da natureza e da quantidade de porções de drogas apreendidas, com realce às porções de "crack", substância de conhecido e elevado poder viciante" (Apelação nº 0000529-88.2013.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 4ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo).

"A pena-base foi exasperada em 1/6, tendo em vista o alto grau de nocividade da droga apreendida, "crack", fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, pois a natureza e a quantidade da substância entorpecente, circunstâncias essa que, a teor do art. 42 da Lei n. 11.343/06, preponderam sobre a análise do art. 59, "caput", do Código Penal, justificam o exasperamento da sua pena-base"

(Apelação nº 0003519-86.2012.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 1ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo).

Por tais motivos, considerando-se a potencialidade nociva e quantidade da droga apreendida, fixo a pena inicial em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária.

Considerando que na data do fato já não se impunha o isolamento social, afasto a aplicação da agravante.

Deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, que não se mostra viável na medida em que se cuide de infração indicativa de alta periculosidade do agente e considerando que o réu JÁ FOI CONDENADO POR TRÁFICO; COLOCADO EM LIBERDADE, voltou a praticar o mesmo crime em menos de 1 mês, o que

revela dedicação a atividade criminosa.

No mesmo sentido, confira-se jurisprudência recente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (grifei): "A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4o, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente "não se dedique às atividades criminosas". Sabe-se que em termos repressivos o ditame constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República...A inteligência útil e legítima da norma sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a situações excepcionais

(Apelação Criminal nº 0010848-02.2010.8.26.0453, 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL).

A minguia de outras circunstâncias, torno a pena definitiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu DANILO DOS SANTOS FAGUNDES 'a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 583 dias multa, na forma especificada, por ter praticado a conduta descrita no artigo artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

O regime inicial será o fechado, sem possibilidade de recorrer em liberdade, em razão da existência de condenação anterior pelo mesmo crime, nos termos da decisão de fls. 219, eis que os fundamentos não foram alterados. Além disso, foi flagrado com grande quantidade de drogas e já beneficiado com a liberdade, voltou a delinquir, revelando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

Expeça-se guia de recolhimento provisória.

PRIC

Cajamar, 28 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA